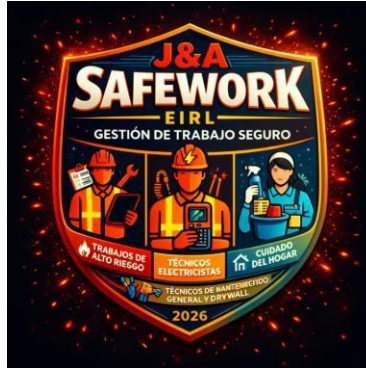




# TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JYA SAFework MULTISERVICIOS

---

## 1. OBJETO

Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, los “Términos”) regulan el acceso, contratación y ejecución de los servicios brindados por **JYA SAFework MULTISERVICIOS** (en adelante, “LA EMPRESA”), así como las relaciones entre LA EMPRESA, sus clientes (en adelante, el “CLIENTE”) y el personal asignado.

---

## 2. NATURALEZA DEL SERVICIO

LA EMPRESA presta servicios bajo las siguientes modalidades:

- Intermediación de personal técnico y operativo
- Subcontratación de servicios especializados
- Servicios independientes por obra o servicio

### **IMPORTANTE:**

LA EMPRESA no constituye una empresa de intermediación laboral ilegal ni genera vínculo laboral con el CLIENTE, salvo pacto expreso por escrito.

---

## 3. SERVICIOS OFRECIDOS

LA EMPRESA brinda, sin limitarse a:

- Prevencionistas de riesgos (SST)
- Técnicos electricistas
- Operadores de equipos
- Personal de mantenimiento

- Especialistas en drywall
- Personal de apoyo doméstico

Los servicios podrán variar según disponibilidad, condiciones operativas y evaluación técnica.

---

## **4. CAPACIDAD LEGAL**

El CLIENTE declara:

- Ser mayor de edad y legalmente capaz
  - Contar con facultades para contratar
  - Actuar en representación válida cuando corresponda
- 

## **5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE**

El CLIENTE se obliga a:

- Proporcionar información real, completa y verificable
  - Garantizar condiciones adecuadas de seguridad y trabajo
  - Cumplir normativa vigente en SST, electricidad, construcción u otras aplicables
  - No asignar tareas distintas a las contratadas
  - No subcontratar al personal asignado sin autorización
- 

## **6. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA**

LA EMPRESA se compromete a:

- Asignar personal con experiencia acorde al servicio
  - Cumplir estándares básicos de seguridad
  - Realizar coordinaciones operativas
  - Atender reclamos razonables
- 

## **7. RELACIÓN LABORAL Y EXONERACIÓN**

- El personal asignado podrá mantener vínculo laboral con LA EMPRESA o actuar como independiente.
  - En ningún caso se genera relación laboral entre el CLIENTE y el personal, salvo acuerdo escrito.
  - El CLIENTE reconoce que no tiene facultad de subordinación directa permanente, salvo coordinación operativa.
- 

## **8. RESPONSABILIDAD Y LIMITACIÓN**

LA EMPRESA no será responsable por:

- Accidentes derivados de condiciones inseguras del CLIENTE
- Uso indebido de equipos o instalaciones del CLIENTE
- Información falsa o incompleta proporcionada
- Actos fuera del alcance contratado
- Fuerza mayor (accidentes, desastres, fallas externas)

La responsabilidad de LA EMPRESA, en cualquier caso, se limitará **hasta el monto efectivamente pagado por el servicio contratado**.

---

## 9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

- El CLIENTE es responsable de garantizar condiciones seguras en el lugar de trabajo.
  - LA EMPRESA podrá retirar al personal si detecta riesgos graves.
  - El incumplimiento de normas de seguridad exonera de responsabilidad a LA EMPRESA.
- 

## 10. PAGOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS

- El pago deberá realizarse en los plazos acordados.
- El incumplimiento genera suspensión inmediata del servicio.
- Se podrán aplicar penalidades por mora.
- No hay obligación de devolución una vez iniciado el servicio.

### CLÁUSULA: RETRIBUCIÓN Y COMISIÓN POR SERVICIOS

EL CLIENTE reconoce y acepta que JYA SAFEWORK E.I.R.L. percibirá una comisión equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total de cada servicio, proyecto o actividad ejecutada.

Dicha comisión:

Será aplicable sobre el monto total acordado por el servicio, antes o después de impuestos según corresponda.

Se devenga por el solo hecho de la gestión, coordinación, asignación de personal y ejecución del servicio.

No está sujeta a reducción unilateral por parte del CLIENTE.

Asimismo:

En caso el CLIENTE realice pagos directos al personal asignado, de igual forma estará obligado a reconocer y pagar el 15% a LA EMPRESA.

La omisión de este pago será considerada incumplimiento contractual grave.

---

## 11. CANCELACIONES Y REPROGRAMACIONES

- Cancelaciones tardías podrán generar cobros adicionales.
  - LA EMPRESA podrá reprogramar por causas operativas o de fuerza mayor.
- 

## 12. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a:

- No divulgar información técnica, comercial o estratégica
  - Mantener reserva incluso después de finalizado el servicio
- 

## **13. PROTECCIÓN DE DATOS**

El CLIENTE autoriza el uso de sus datos para fines:

- Operativos
- Administrativos
- Comerciales

LA EMPRESA garantiza confidencialidad razonable de la información.

---

## 14. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo contenido, documentos, metodologías y procesos pertenecen a LA EMPRESA y están protegidos por ley.

---

## 15. PROHIBICIONES

El CLIENTE no podrá:

- Contratar directamente al personal sin autorización
  - Utilizar el servicio para actividades ilegales
  - Exponer al personal a riesgos no informados
  - Manipular o alterar condiciones del servicio
- 

## 16. INDEMNIDAD

El CLIENTE mantendrá indemne a LA EMPRESA frente a:

- Reclamos de terceros
  - Sanciones administrativas
  - Daños derivados de su operación
- 

## 17. SEGUROS

LA EMPRESA podrá contar con seguros según el tipo de servicio.  
Sin embargo, el CLIENTE reconoce que ciertos riesgos son inherentes a la actividad.

---

## 18. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

LA EMPRESA no será responsable por incumplimientos derivados de:

- Desastres naturales
  - Conflictos sociales
  - Fallas de terceros
  - Situaciones imprevisibles
- 

## 19. TERMINACIÓN DEL SERVICIO

LA EMPRESA podrá resolver el contrato si:

- Hay incumplimiento del CLIENTE

- Se detectan riesgos graves
- Existen conductas indebidas

---

## 20. MODIFICACIONES

LA EMPRESA podrá modificar estos Términos en cualquier momento.

---

## 21. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estos Términos se rigen por las leyes del Perú.  
Cualquier controversia será resuelta en los tribunales correspondientes.

---

## 22. NOTIFICACIONES

Canales oficiales:

📱 WhatsApp: 948727832  
✉️ multiserviciosjmsafework@gmail.com

---

## 23. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

JYA SAFEWORK E.I.R.L., es una persona jurídica de derecho privado constituida conforme a las leyes de la República del Perú, identificada con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N.º 20614418096, con domicilio legal en la ciudad de Lima, con facultades para operar en todo el territorio nacional y brindar servicios a nivel internacional, en adelante denominada “LA EMPRESA”.

LA EMPRESA se dedica a la prestación de servicios especializados en seguridad y salud en el trabajo, servicios técnicos, operativos, mantenimiento, instalaciones eléctricas, trabajos en drywall y provisión de personal calificado, actuando bajo modalidades de contratación civil, comercial o de intermediación, según corresponda.

---

## 24. ACEPTACIÓN

El uso del servicio implica la aceptación total de estos Términos.

---